

## ■ 지적사항 요약

1

건설관련 법규, 건설사업관리 이행 분야 (9건) No. 1~9

(6)

건설사업관리용역 등 기성검사자 임명 부적정

부서경고 - ●단 ☒사무소 /  
통보 - ●단 ○부, ☒사무소,

### 【현황 및 근거】

- 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제34조에 따라 기성검사\*는 기술지원기술인(비상주)이 하도록 되어 있으며 「건설공사 업무수행지침」 제102조에 따라 건설사업관리 용역사업자 대표가 검사자 2명을 임명해야 함

※ 매월 약식검사 또는 현장이 원거리·벽지일 경우 책임건설사업관리기술인이 할 수 있으나, 본 건은 미해당

- 「건설공사 업무수행지침」 제12조에 따라 발주청은 기성검사 과정에 입회하여 검사자가 계약서, 시방서 등 관련서류에 따라 검사하는지 확인해야 함
- 「공사관리규정」 제35조 등에 따라 공사감독원은 기성검사 시 공사 진도상황 검토, 시공상태 등을 확인하여 기성지급 의견을 보고하도록 되어 있음
- 비파괴용역 과업내용서에는 준공검사 등 업무는 발주자 공사관리관이 수행

\* 건설사업관리기술인은 RT필름리뷰, 현장 안전관리 등의 역무가 있으나 기성검사의 역무는 없음

### 【문제점】

- ① (기성검사자 임명·수행 부적정) 책임건설사업관리기술인이 건설사업관리 기술인을 기성검사자로 임명하고 검사를 수행하며, 감독과 검사를 겸직

#### < 기성검사자 임명 기준 미준수 현황 >

| 공사명 | 건설사업관리 | 기성(검사일)           | 기성임명자           | 기성검사자                     |
|-----|--------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| ㉠㉡  | ㉢      | 1회(2023. 00. 00.) | 책임건설사업<br>관리기술인 | 책임건설사업<br>관리기술인           |
|     |        | 2회(2024. 00. 00.) |                 | 책임건설사업관리기술인,<br>비상주 기술지원인 |
|     |        | 3회(2024. 00. 00.) |                 |                           |
|     |        | 4회(2024. 00. 00.) |                 |                           |

- ② (발주청 지도·점검 소홀) 부적정한 기성검사자 임명, 검사에도 조치 요구 소홀

- ③ (기성검사 수행 부적정) 공사관리관이 비파괴검사용역 기성검사를 수행하지 않고 건설사업관리기술인에게 검사하도록 하였음

#### < ☒사무소 비파괴검사용역 기성검사 현황>

| 비파괴 계약구분 | 건설사업관리 | 기성(검사일)         | 기성검사자       |
|----------|--------|-----------------|-------------|
| ㉠㉢       | ㉣      | 1회(2024.00.00.) | 책임건설사업관리기술인 |
| ㉠㉡       | ㉢      | 1회(2024.00.00.) | 책임건설사업관리기술인 |

### 【조치할 사항】

- ▶ 건설사업관리용역 기성검사자 임명관련 지도·감독에 소홀하고 비파괴검사용역 기성검사를 부적절하게 수행한 부서에 경고 요구 (부서경고)
- ▶ 건설사업관리용역 평가 시 기성검사 기준 미준수에 감점 부과 (통보)
- ▶ 건설사업관리용역 기성검사자는 용역사 대표가 비상주기술지원인으로 임명하고, 비파괴검사용역의 기성검사는 公社 용역담당직원(공사관리관)이 수행 (통보)